

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리)에 따르면,
 - 수탁재산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하여 통지내용과 실제의 부합여부, 점유현황을 파악 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 하고,
 - 같은 요강 제8조(실태조사시 조치사항)에 무단점유자가 있는 경우에는 즉시 필요한 조치를 강구하도록 하고 있으므로,
 - 실태조사 이후 무단점유자를 확인한 경우에는 변상금 부과, 원상회복 요청 등의 조치를 취하여야 함
- 그런데, ◆◆지역본부에서 무단점유로 분류한 대장금액 5천만 원 이상 국유재산 중 지목이 주차장, 대, 잡종지인 재산 48건을 표본으로 점검한 결과
 - 43건은 점유자 확인 중에 있거나, 관련 법령·내규를 근거로 대부계약 체결 및 변상금 부과 등 정상적으로 관리 중에 있었으나
 - [표 7]과 같이 5건에 대하여는 국유재산을 무단점유자 확인이 완료되었음에도 변상금을 부과하지 아니하고 있었음

[표 7] 국유재산 변상금 미부과 현황

(단위 : m², 천 원)

순번	무단점유 국유지				점유자 현황				부과 추정액
	소재지	지목	면적	대장 금액	성명	점유 용도	점유 기간	면적	산출변상금 (요율)

“기재 생략”

* 「국유재산법 시행령」 제29조제1항에 따라 상가·공장용은 5%, 종교단체의 고유목적 사용 등은 2.5%, 주택용은 2%

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆지역본부장은 국유재산을 무단점유하고 있는 □□□□ 교회 등 5인에 대하여 변상금 47백만 원을 부과하는 등 적절한 조치를 하고,
- 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 직원들에 대한 직무교육을 실시하고 지부장 ○○○ 등 5명에게 주의 촉구하시기 바람(시정).

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무처
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”